

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1042/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจอุตสาหกรรม

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณเท็กซ์ไทล์ กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 190, มาตรา 248

ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองขอให้โจทก์ส่งมอบใบสำคัญรับบิลอันเป็นหลักฐาน
แห่งหนี้ของโจทก์จำนวน 123,119 บาทคืนแก่จำเลยทั้งสองเนื่องจากจำเลยทั้งสองได้
ชำระหนี้ตามใบสำคัญรับบิลดังกล่าวแก่โจทก์ครบถ้วนแล้วถือว่าเป็นคำขอ
ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตามจำนวนหนี้ในใบสำคัญรับบิลดัง
กล่าวจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ทั้ง สอง ชื่อ ผ้าลินินเทียม ทีเอ็กซี จำนวน 154 พับ เป็น
เงิน 273,119 บาท ตกลง ชำระ ค่าสินค้า ภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ จำเลย ได้รับ
สินค้า หรือ วันที่ ได้รับ ใบ สำคัญ รับ บิลแต่ จำเลย ทั้ง สอง ชำระ ค่าสินค้า ให้
เพียง 150,000 บาท ขอให้ บังคับจำเลย ทั้ง สอง ชำระ เงิน ที่ ค้าง พร้อม ดอกเบี้ย
จำนวน 133,061 บาทกับ ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ใน ต้นเงิน
123,119 บาทนับ ถัด จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า จำเลย ทั้ง สอง ซื้อ สินค้าผ้า จาก โจทก์ จริง ตาม ฟ้อง แต่ ชำระ ราคา ครบถ้วน แล้ว และ จำเลย ทั้ง สองชอบ ที่ จะ ได้รับ ใบ สำคัญ รับ บิล อันเป็น หลักฐาน แห่ง นี้ ราย นี้ คืบ จากโจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง โจทก์ และ ให้ โจทก์ ส่งมอบ ใบ สำคัญ คืบ แก่ จำเลย ทั้ง สองหาก ไม่ สามารถ คืบ ได้ ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น การแสดง เจตนา แทน

โจทก์ ให้การ แก่ฟ้อง แแย้ง ว่า จำเลย ทั้ง สอง ยัง ค้างชำระ ค่าสินค้าโจทก์ จึง ไม่ต้อง คืบ ใบ สำคัญ รับ บิล แก่ จำเลย ทั้ง สอง ขอให้ ยกฟ้อง แแย้ง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงิน จำนวน123,119 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่วัน ผิดนัด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์แต่ ดอกเบี้ย ตั้งแต่ วัน ผิดนัด ถึง วันฟ้อง ต้อง ไม่เกิน 9,942 บาทให้ยก ฟ้องแย้ง ของ จำเลย ทั้ง สอง

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ข้อกฎหมาย ว่า ฟ้องแย้ง ของ จำเลย ทั้ง สองขอให้ โจทก์ ส่งมอบ ใบ สำคัญ รับ บิล อันเป็น หลักฐาน แห่ง นี้ ของ โจทก์จำนวน 123,119 บาท คืบ แก่ จำเลย ทั้ง สอง เนื่องจาก จำเลย ทั้ง สองได้ ชำระหนี้ ตาม ใบ สำคัญ รับ บิล ดังกล่าว แก่ โจทก์ ครบถ้วน แล้ว อันเป็นการ เรียกร้อง ให้ โจทก์ ส่งมอบ ใบ สำคัญ รับ บิล ซึ่ง เป็น หลักฐาน แห่ง นี้จำนวนเงิน ดังกล่าว คืบ มา เพื่อ แสดง ว่า จำเลย ทั้ง สอง ได้ ชำระหนี้ ตามใบ สำคัญ รับ บิล แล้ว ถือได้ว่า เป็น คำขอ ปลดเปลื้อง ทุกข์ อัน อาจ คำนวณเป็น ราคา เงินได้ ตาม จำนวน นี้ ใน ใบ สำคัญ

รับ บิล ดังกล่าว จึง เป็นคดี ที่ มี ทุนทรัพย์ 123,119 บาท จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา
เกี่ยวกับ ฟ้องแย้งของ จำเลย ทั้ง สอง ขอให้ โจทก์ ส่งมอบ ใบ สำคัญ รับ บิล คืน
แก่ จำเลย ทั้ง สองตาม ฟ้องแย้ง ดังกล่าว จึง เป็น คดี มี จำนวน ทุนทรัพย์ ที่พิพาท
กันใน ชั้นฎีกา ไม่เกิน สอง แสน บาท ต้องห้าม มิให้ คู่ความ ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง
ตาม บทบัญญัติ ดังกล่าว เช่นเดียวกัน ศาลอุทธรณ์ พัง ข้อเท็จจริง ว่าจำเลย ทั้ง
สอง ยัง ไม่ได้ชำระ ค่าสินค้า ตาม ฟ้อง แก่ โจทก์ โจทก์ จึงมีสิทธิ ยึดถือ ใบ สำคัญ
รับ บิล ไว้ ซึ่ง จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา ว่า จำเลย ทั้ง สองชำระ ค่าสินค้า ตาม ฟ้อง แก่
โจทก์ ครบถ้วน แล้ว นั้น เป็น การ โต้เถียงดุลพินิจ การ รับฟัง พยานหลักฐาน ของ
ศาลอุทธรณ์ เป็น ฎีกา ใน ข้อเท็จจริงจึง ต้องห้าม มิให้ จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา ใน
ปัญหา ข้อ นี้ ตาม บทบัญญัติ ดังกล่าวเช่นกัน ที่ ศาลชั้นต้น สั่ง รับ ฎีกา ของ จำเลย
ทั้ง สอง ที่ เกี่ยวกับฟ้อง ของ โจทก์ และ ที่ เกี่ยวกับ ฟ้องแย้ง ของ จำเลย ทั้ง สอง
มา นั้นจึง เป็น การ ไม่ชอบ ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย

พิพากษายก ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สอง คืน ค่าธรรมเนียมศาล ชั้นฎีกาทั้งหมด
แก่ จำเลย ทั้ง สอง ค่า ทนายความ ชั้นฎีกา ให้ เป็น พับ

(ไพศาล รางฆาภรณ์-นิเวศน์ คำผอง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>